

시 정 요 구

1. 제 목 : 신규 수탁 국유재산의 계약승계 등 관리 불철저
2. 소관부점 : ○○지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

○○지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 신규 수탁, 대부계약 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제9조의2 제1항에 따르면 수탁부동산의 점유내용 등 세부내용을 통지받은 때¹⁾에는 지체 없이 수탁부동산의 현재 상태를 점검하고 통지내용과 실제의 부합 여부를 파악한 후 재산 실태조사 보고서를 작성하도록 되어 있고

1) 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제5조에 따르면 국유재산을 신규 수탁한 경우에는 재산의 위탁을 통지 받은 날로부터 15영업일 이내에 실태조사를 실시하여야 하고 세칙 제8조 제1항에 따르면 60일 이내에 등기·등록, 명의개서, 그 밖에 권리보전에 필요한 조치를 하여야 함

세칙 제11조의2 제1항 및 제36조 제1항에 따르면 재산실태조사 결과 대부가 가능하다고 판단되는 재산에 대해서는 대부절차에 착수하고 무단점유자가 확인된 재산에 대해서는 변상금을 부과하도록 하고 있다.

한편, 「국유재산법 시행규칙」 제14조 및 총괄청 ‘국유재산 관련 허가, 계약, 채권 변동의 처리지침’에 따르면 용도폐지, 관리전환 등으로 관리청(재산관리기관)이 변경되는 경우, 사용·수익허가나 대부계약은 재산인수기관이 승계²⁾하도록 하고 있다.

따라서, 공사가 국유재산을 신규 수탁하였을 때에는 해당 부동산에 대한 통지내용과 실제 부합여부를 확인하여 실태조사 보고서를 작성하고 국유재산의 현황에 따라 대부계약을 승계하거나 변상금을 부과하는 등 재산관리 업무를 수행하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 ○○지역본부에서 신규 수탁한 국유재산 중 수탁서류 및 재산실태조사 결과에 점유자 정보가 포함되어 있는 00건³⁾에 대해 대부계약 승계 등 재산관리 현황을 점검한 결과

0000.0.00. ○○○ 직권 용도폐지에 따라 인수한 ‘◆◆◆’(하천, 00㎡) 소재 국유재산의 경우 인계서류에 점유자 ◆◆◆의 ‘점유사용허가 및 수납내역’이 포함되어 있고

2) ‘국유재산 실무매뉴얼’(2019)에 따르면 용도폐지 후 인계하는 재산의 기존 사용·수익허가는 대부계약을 통해 전환된 것으로 본다 고 되어 있고, 신규 수탁 국유재산의 관리청 변경 등 인수절차 후에는 기존 일반재산과 동일하게 관리하여야 함

3) 감사대상기간 동안 신규 수탁한 국유재산 00건 중 실태조사 결과 무단점유(00필지)로 등록 되어 있고 수탁서류에 점유 내역 등이 포함된 00건을 대상으로 함

같은 해 0. 00. 실시한 실태조사를 통해 진입로 사용목적으로 점용허가를 받은 사실을 확인하였기에 대부계약을 승계하여야 하는데도 감사일 현재까지 조치하지 않은 것으로 확인되었다.

또한, 0000. 0. 00. ◆◆◆ 권리보전 후 인계된 귀속재산 ‘△△△’(전, 00 m²) 소재 국유재산의 경우 같은 해 0. 00. 실태조사를 통해 주유소부지로 이용 중인 현황을 확인하였기에 변상금 사전통지 등의 조치를 하여야 하는데도 감사일 현재까지 조치가 없는 것으로 확인되는 등

[표 11] 및 [별표 7] “신규 수탁 국유재산 관리 불철저 현황”과 같이 대부계약을 승계하지 않은 사례 00건과 변상금 사전통지를 실시하지 않은 00건이 확인되었다.

[표 11] 신규 수탁 국유재산 관리 불철저 현황

(단위 : 건, 천 원)

구 분		조치대상 건	조치대상 금액
합 계		“기재생략”	
대부재산	대부계약 미승계, 대부료 미청구		
무단점유재산	변상금 사전통지 미실시		

[소관부점 의견] ○○지역본부에서는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 향후 업무수행에 유의하겠다는 의견과 함께 감사결과를 수용하였다.

4. 조치할 사항

○○지역본부 본부장은 신규 수탁한 국유재산 중 점유자 정보 등이 확인된 국유재산 00건(대부재산 00필지 + 무단점유재산 00필지, 000천 원)에 대하여 대부계약 승계 및 변상금 부과 등의 조치를 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하기 바랍니다. (시정)

[별표 7]

신규 수탁 국유재산 관리 불철저 현황

(단위 : 천 원)

구분	순번	국유재산 소재지	수탁일자	점유자	불철저 내용	조치대상 금액
----	----	----------	------	-----	-----------	------------

“기재생략”